

0004485-79.2021.8.26.0625

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

René Duran Ventura

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

René Duran Ventura foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 porque por volta das 18 horas de 23 de junho de 2021, na Rua Antônio José Carneiro de Souza, n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

0004485-79.2021.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004485-79.2021.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

René Duran Ventura

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

René Duran Ventura foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 porque por volta das 18 horas de 23 de junho de 2021, na Rua Antônio José Carneiro de Souza, n. 265, Residencial Paraíso, Taubaté, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, trazia consigo

uma pedra de crack para uso próprio, substância que causa dependência física ou psíquica, quando foi surpreendido por policiais.

A denúncia foi recebida às fls. 145/147.

Citado (fls. 166), o réu apresentou resposta escrita a acusação às fls. 170/174.

Em audiência, o réu foi interrogado. Por meio de alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Enfatizou a confissão espontânea do réu em juízo. Argumentou que foi ínfima a quantidade de drogas apreendida. Defendeu a imposição de pena de advertência sobre os efeitos das drogas. A Defensoria Pública concordou com o pleito ministerial de imposição da pena admoestatória. Destacou a confissão do réu e a pequena quantidade de drogas.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público atribuiu ao réu a autoria de posse de droga para uso pessoal, dando-o como incurso nas penas previstas no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão fundadas em auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), termos de depoimento (fls. 5/7 e 158), interrogatório (fls. 9), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de apreensão (fls. 18) e laudo pericial (fls. 20/23 e 195/197).

Interrogado, o réu confessou que é usuário de drogas. Narrou que foi ao local dos fatos para comprar drogas, mas acabou sendo abordado pela polícia na posse de uma pedra de crack e cerca de R\$ 40,00. Disse que é viciado em crack há aproximadamente 14 anos. Informou que possui registros criminais.

Ao cabo da instrução, resultaram devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

Reza o artigo 28, da Lei 11.343/06, que: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".

Ao que se denota do quadro probatório produzido nos autos, a droga encontrada na posse do réu era destinada ao seu próprio uso. Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Admitiu que carregava consigo uma porção de crack, que seria destinada ao seu consumo.

Não há, assim, qualquer dúvida de que o réu trazia consigo drogas para consumo pessoal, conduta descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, cuja constitucionalidade permanece intacta, considerando que o Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário número 653.659/SP, bem assim que a Lei 11.343/06 não foi revogada por outra norma.

Com efeito, a lei especial pune a posse de droga para uso próprio, conduta que pressupõe que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga consigo pequena quantidade de entorpecente. Nas hipóteses em que o agente praticar algum dos verbos-núcleo do tipo com manuseio de grande quantidade de drogas, com intuito distinto do consumo pessoal, passa a aflorar a conduta da traficância.

Analizadas as teses da acusação e da defesa, conclui-se que, à época dos fatos, o réu era imputável e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa e segura de que o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo drogas para consumo pessoal, devendo ser responsabilizado.

Estabelecida a responsabilidade penal, considerando a confissão durante a instrução processual de que a droga encontrada em seu poder era, de fato, destinada ao próprio consumo, impõe-se a condenação do réu à pena de advertência em relação ao uso de drogas, previsto no inciso I, do artigo 28, da Lei 11.343/06, sendo a medida que melhor se recomenda para reprovação e prevenção do delito, bem como na ressocialização do réu.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com ao artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar o réu René Duran Ventura à pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, bem como ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

a) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

b) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu.

R.P.I.

Taubaté, 2 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA